

**Žiadateľ:**  
**Peter Ferenc**  
Rammelkam 2, 84036 Kumhausen  
Nemecko  
E-mail: info@foxprof.club  
Telefón: +49 157 317 33332

**Adresát:**  
**Európska komisia**  
Generálne riaditeľstvo pre hospodársku súťaž  
Linsey McCallum, p. z. Anthony Whelan  
1049 Bruxelles / Brussel, Belgicko  
E-mail: sg-acc-doc@ec.europa.eu

**Vaša značka:** EASE 2025/6534 · COMP/C5/LC/(2025)/6534

**Vec:** COMP/M.10815 – Deutsche Telekom / Orange / Telefónica / Vodafone – Joint Venture

**Naša značka:** TFIA-2026-JV-001 · **Dátum:** [DOPLNÍ SA PRI ODOSLANÍ]

## ODPOVEĎ NA ROZHODNUTIE O ODMIETNUTÍ PRÍSTUPU K DOKUMENTOM

podľa [nariadenia \(ES\) č. 1049/2001](#) a [článku 15 ZFEÚ](#)

Vážená pani generálna riaditeľka, vážený pán Whelan,

týmto reagujem na Vaše rozhodnutie zo 7. januára 2026, ktorým ste mi odmietli prístup k dokumentom v spise vo veci [M.10815](#). Odmietnutie opierate o všeobecnú domnienku o nezverejnení a o výnimky podľa [čl. 4 ods. 2 prvej a tretej zarážky nariadenia 1049/2001](#). Nižšie uvádzam dôvody, pre ktoré toto rozhodnutie neobstojí.

### I. Všeobecná domnienka je vyvrátiteľná — a Vy ste jej uplatnenie neodôvodnili konkrétne

Vo svojom rozhodnutí sami uznávate, že domnienka uznaná judikatúrou „nevylučuje možnosť preukázať, že určité dokumenty nie sú touto domnienkou pokryté“. To je správne: Súdny dvor tak rozhodol vo veciach [Odile Jacob \(C-404/10 P\)](#) aj [Agrofert \(C-477/10 P\)](#).

Zároveň však uvádzate, že som to nepreukázal. To je procesne neudržateľné: nemôžem preukazovať vlastnosti dokumentov, ktorých zoznam mi odmietate poskytnúť. Komisia mi nesprístupnila ani inventár spisu — teda ani názvy, dátumy či pôvodcov jednotlivých dokumentov. Domnienka tak v praxi nefunguje ako vyvrátiteľná, ale ako absolútna, čo je v rozpore s jej vlastným zmyslom.

⚠ **Žiadam preto, aby ste mi poskytli inventár spisu M.10815 — zoznam dokumentov s uvedením dátumu, pôvodcu a druhu dokumentu. Bez neho je právo preukázať opak podľa Odile Jacob a Agrofert iluzórne.**

### II. Domnienka nepokrýva všetky požadované dokumenty

Domnienka podľa Odile Jacob sa vzťahuje na dokumenty vymenené medzi Komisiou a notifikujúcimi a tretími stranami. Moja žiadosť sa však týka aj dokumentov, ktoré do tejto kategórie nespádajú, najmä:

- trhových analýz a interných posúdení vypracovaných samotným GR pre hospodársku súťaž,
- nezačierneného znenia rozhodnutia Komisie, teda aktu inštitúcie, nie podania strán,

- dokumentov, pri ktorých už uplynul akýkoľvek rozumný čas na ochranu obchodnej citlivosti.

Pri týchto kategóriách bolo Vašou povinnosťou vykonať konkrétne a individuálne preskúmanie. Vaše rozhodnutie takéto preskúmanie neobsahuje ani v náznaku.

### III. Prevažujúci verejný záujem — konkrétny, nie všeobecný

Môj argument o verejnom záujme ste odmietli ako „úvahy čisto všeobecnej povahy“. Uvádzam ho preto konkrétne a s odkazom na Váš vlastný text.

V bodoch 138 až 142 rozhodnutia [M.10815](#) (strany 28 – 31) Komisia sama konštatuje, že na činnosť spoločného podniku sa vzťahuje [GDPR](#) aj [smernica 2002/58/ES](#), teda požiadavky zákonného základu, obmedzenia účelu, transparentnosti a kvalifikovaného súhlasu podľa [čl. 4 bodu 11 GDPR](#). V bode 142 však Komisia výslovne uvádza, že tieto pravidlá rozoberá *len* na účely posúdenia koncentrácie a že jej analýza nemá vplyv na posúdenie súladu strán s nimi.

⚠ **Toto je jadro veci.** Komisia pravidlá pomenovala, ale ich dodržiavanie nepreskúmala — a podklady, z ktorých by to bolo možné overiť, sú začiatnené alebo utajené. Verejný záujem tu teda nie je abstraktný: ide o overiteľnosť toho, či koncentrácia schválená Komisiou nelegalizovala praktiky, ktoré samotná Komisia neoverila.

Ďalej upozorňujem, že vo veci prebieha konanie pred Všeobecným súdom Európskej únie (vec [T-61/26](#)). Prístup k podkladom je preto nevyhnutný aj na výkon práva na účinný prostriedok nápravy podľa [článku 47 Charty](#). Súd nemôže preskúmať akt, ktorého skutkový základ nie je prístupný ani jemu, ani žalobcovi.

#### III.b Konkrétne podozrenie podľa čl. 101 a 102 ZFEÚ

Spoločný podnik spája štyroch dominantných operátorov na trhu elektronických komunikácií. Práve tie časti podkladov, ktoré sú začiatnené alebo utajené, sa týkajú oblastí, ktoré sú klasickými znakmi koordinácie: tvorby cien, zdieľania údajov, prístupu k infraštruktúre a mechanizmov riadenia. Ide teda o dokumenty, z ktorých jediných možno posúdiť, či schválená štruktúra nefunguje ako nástroj zosúladeného postupu v zmysle [článku 101 ZFEÚ](#), prípadne zneužitia kolektívneho dominantného postavenia podľa [článku 102 ZFEÚ](#).

Toto podozrenie nie je hypotetické ani súkromné. V tej istej veci som Komisii podal formálnu sťažnosť na kartelové praktiky (Form C), ktorú má Generálne riaditeľstvo pre hospodársku súťaž na stole. Nastáva tak situácia, v ktorej Komisia posudzuje sťažnosť na konanie, ktorého skutkový základ odmieta sprístupniť komukoľvek inému. Jediným subjektom schopným vec vyhodnotiť tak zostáva ten, kto koncentráciu schválil. To je v rozpore so zmyslom [článku 15 ZFEÚ](#).

#### III.c Ochrana finančných záujmov Únie (čl. 325 ZFEÚ)

Únia spolufinancuje projekty digitálnej a telekomunikačnej infraštruktúry, okrem iného prostredníctvom Európskej investičnej banky a programu InvestEU; podľa verejne dostupných údajov je jeden z účastníkov koncentrácie priemyselným partnerom v projektoch

financovaných z verejných zdrojov Únie. Ak sa ceny v tomto sektore tvoria v štruktúre, ktorej koordinačné mechanizmy nie je možné overiť, verejné prostriedky do nej plynú bez akejkoľvek kontroly.

[Článok 325 ZFEÚ](#) ukladá Únii a členským štátom povinnosť bojovať proti podvodom a akémukoľvek inému protiprávnemu konaniu poškodzujúcemu finančné záujmy Únie. Záujem na overiteľnosti toho, či verejné prostriedky nekončia v cenách vytvorených neoveriteľnou koordináciou, je verejným záujmom par excellence — a je odlišný od môjho súkromného záujmu, na ktorý sa vo svojom rozhodnutí odvolávate.

#### **IV. Čiastočný prístup podľa čl. 4 ods. 6 nebol reálne posúdený**

V oddiele 4 Vášho rozhodnutia uvádzate, že ste zvážili čiastočný prístup, a následne ma odkazujete na oddiel 1.2 formulára CO a na dokumenty, ktoré už sú verejné. To však nie je posúdenie čiastočného prístupu — je to odkaz na to, čo je verejné aj bez Vášho rozhodnutia.

Čiastočný prístup podľa [čl. 4 ods. 6 nariadenia 1049/2001](#) znamená sprístupnenie tých častí neverejných dokumentov, na ktoré sa výnimka nevzťahuje. Také posúdenie vo Vašom rozhodnutí chýba. Žiadam ho vykonať a jeho výsledok odôvodniť dokument po dokumente.

#### **V. Dobrá správa a transparentnosť**

Odôvodnenie rozhodnutia je formulované všeobecne a opakuje ustálené formulácie bez väzby na konkrétny spis. Tým nie je splnená povinnosť odôvodnenia podľa [článku 41 Charty](#) ani požiadavka transparentnosti podľa [článku 15 ZFEÚ](#) a [článku 42 Charty](#).

#### **VI. Žiadam**

1. **poskytnúť inventár spisu** vo veci [M.10815](#) (zoznam dokumentov s dátumom, pôvodom a druhom),
2. **vykonať konkrétne a individuálne preskúmanie** každého požadovaného dokumentu namiesto paušálneho odkazu na všeobecnú domnienku,
3. **posúdiť čiastočný prístup** podľa [čl. 4 ods. 6 nariadenia 1049/2001](#) a odôvodniť ho dokument po dokumente,
4. **sprístupniť nezačiernené znenie rozhodnutia** vo veci [M.10815](#) a interné trhové analýzy GR COMP,
5. **vyhodnotiť prevažujúci verejný záujem** vo svetle [bodov 138 – 142 vlastného rozhodnutia Komisie](#) a prebiehajúceho konania [T-61/26](#),
6. **zohľadniť pri tomto vyhodnotení** moju prebiehajúcu sťažnosť na kartelové praktiky podľa [čl. 101](#) a [102 ZFEÚ](#) v tej istej veci,
7. **posúdiť verejný záujem aj z hľadiska** [čl. 325 ZFEÚ](#), teda ochrany finančných záujmov Únie pri projektoch digitálnej infraštruktúry spolufinancovaných z verejných zdrojov.

## VII. Výhrada ďalších krokov

Ak Komisia na túto odpoveď nezareaguje vecne, vyhradzujem si sťažnosť európskemu ombudsmanovi pre nesprávny úradný postup a využitie súdnych prostriedkov nápravy podľa [článku 263 ZFEÚ](#). Táto výhrada má právny účinok odo dňa doručenia tohto listu.

Táto vec je súčasťou iniciatívy FIA FOX za férový a konkurenčný internetový trh v EÚ. Korešpondencia je zverejňovaná s cieľom informovať verejnosť o postupe inštitúcií vo veci verejného záujmu.

S úctou,

V Kumhausene, [dátum]

---

**Peter Ferenc**  
občan Európskej únie

[Dokument bude podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom (QES).]